

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра гражданского и административного судопроизводства
имени М.С. Шакарян*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РАССМОТРЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ**

Б1.В.04

год набора - 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Корпоративное право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры гражданского и административного судопроизводства имени М.С. Шакарян, протокол № 14 от «09» апреля 2026 года.

Автор: *Ионова Д.Ю.* – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства имени М.С. Шакарян Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент: Громадский М.М. – адвокат, Адвокатский кабинет Громадского Михаила Михайловича.

Ионова Д.Ю.

«Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах» рабочая программа дисциплины (модуля)/ Ионова Д.Ю. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах» является понимание особенностей рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий корпоративных споров, приобретение навыков толкования и применения к конкретным практическим ситуациям правовых норм, регулирующих процессуальные отношения, складывающиеся при рассмотрении дел, возникающих в связи с защитой корпоративных прав, ознакомление с современными теоретическими проблемами, а также проблемами правоприменения в сфере судебной защиты корпоративных прав.

Задачами дисциплины (модуля) «Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности применять специальные нормы материального и процессуального права при судебной защите прав участников корпоративных отношений.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Основы корпоративного права», «Способы защиты прав участников корпораций».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-3.

Профессиональные компетенции:

ПК-2

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел (модуль) 1 «Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров. Общие положения».	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Раздел (модуль) 2. «Особенности рассмотрения судами отдельных категорий корпоративных споров».	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды

	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
--	---	---

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

знать:

- понятия «корпоративных споров» и «споров, возникающих из корпоративных отношений», видов корпоративных споров, подсудности, обеспечительных мер.
- особенности рассмотрения судами конкретных категорий споров, возникающих из корпоративных отношений.

уметь:

- анализировать процессуальное законодательство, регламентирующее общие вопросы рассмотрения судами дел, возникающих из корпоративных отношений, самостоятельно решать проблемы, связанные с толкованием и применением соответствующих правовых норм, грамотно использовать судебную практику при решении общих вопросов, касающихся рассмотрения судами дел, возникающих из корпоративных отношений.-

- анализировать законодательство, регламентирующее вопросы, связанные с возбуждением, подготовкой, рассмотрением, разрешением отдельных категорий дел, возникающих из корпоративных отношений судами, самостоятельно решать проблемы, связанные с толкованием соответствующих правовых норм, грамотно использовать судебную практику

владеть:

- навыками поиска, толкования и применения источников, требующихся для решения практических ситуаций, касающихся особенностей рассмотрения конкретных категорий корпоративных споров арбитражными судами, навыками составления и оформления процессуальных документов, необходимых для успешного отстаивания своей позиции в суде, навыками успешного ведения дела в судебном заседании, навыками составления юридических заключений, дачи устных и письменных консультаций по вопросам, связанным с особенностями рассмотрения отдельных категорий дел.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часов.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лек- ции	практи- ческие занятия	лабора- торный практи- кум	СР		
1	Раздел I «Про- цессуальные особенности рас- смотрения дел, возникающих из корпоративных отношений. Об- щие положения».	3	2	4		20	Лекция-дис- куссия, управляемая дискуссия, ра- бота в малых группах, круг- лые столы, подготовка рефератов, докладов на учебном заня- тии и их об- суждение; «кейс-стади»	Устный или письменный опрос; вопросы по те- мам/разделам дисциплины (мо- дуля); перечень дискус- сионных тем для проведения лек- ции - дискуссии; проблемы для решения прак- тических ситуа- ций или «кейс- стади»; перечень дискус- сионных тем для проведения круг- лого стола, набор тестовых заданий для про- ведения зачета по итогам изу- чения темы 1.
2	Раздел II «Осо- бенности рас- смотрения су- дами отдельных категорий спо- ров, возникаю- щих из корпора- тивных отноше- ний».	3		6	2	38	Лекция-пре- зентация, Управляемая дискуссия, ра- бота в малых группах Тесты/ кон- трольные за- дания, опрос	Устный или письменный опрос; вопросы по те- мам/разделам дисциплины (мо- дуля); перечень дискус- сионных тем для проведения круг- лого стола, дис- куссии.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1								Письменный опрос
	Всего по ОФО		2	10	2	58		Зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мест р/тр имес тр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лек- ции	прак- тиче- ские зая- тия	лабора- торный пакти- кум	СР		
1	Раздел I «Про- цессуальные особенности рассмотрения дел, возникаю- щих из корпо- ративных отно- шений. Общие положения».	3	2	4		25	Лекция-дис- куссия, управляемая дискуссия, работа в малых груп- пах, круглые столы, под- готовка ре- фератов, докладов на учебном за- нятии и их обсужде- ние; «кейс- стади»	Устный или пись- менный опрос; вопросы по те- мам/разделам дис- циплины (модуля); перечень дискус- сионных тем для проведения лекции - дискуссии; про- блемы для реше- ния практических ситуаций или «кейс-стади»; перечень дискус- сионных тем для проведения круг- лого стола, набор тестовых заданий для прове- дения зачета по итомам изучения темы 1.
2	Раздел II «Осо- бенности рас- смотрения су- дами отдель- ных категорий споров, возни- кающих из корпоративных отношений».	3		4	2	35	Лекция-пре- зентация, Управляе- мая дискус- сия, работа в малых группах Тесты/ кон- трольные задания, опрос	Устный или пись- менный опрос; вопросы по те- мам/разделам дис- циплины (модуля); перечень дискус- сионных тем для проведения круг- лого стола, дис- куссии.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1								Письменный опрос
	Всего по ОЗФО		2	8	2	60		Зачет

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (мо- дуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лек- ции	прак- тиче- ские зая- тия	лабо- ратор- ный пакти- кум	СР		

1	Раздел I «Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из корпоративных отношений. Общие положения».	2	2	2		34	Лекция-дискуссия, управляемая дискуссия, работа в малых группах, круглые столы, подготовка рефератов, докладов на учебном занятии и их обсуждение; «кейс-стади»	Устный или письменный опрос; вопросы по темам/разделам дисциплины (модуля); перечень дискуссионных тем для проведения лекции - дискуссии; проблемы для решения практических ситуаций или «кейс-стади»; перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, набор тестовых заданий для проведения зачета по итогам изучения темы I.
2	Раздел II «Особенности рассмотрения судами отдельных категорий споров, возникающих из корпоративных отношений».	2		4	2	24	Лекция-презентация, Управляемая дискуссия, работа в малых группах Тесты/ контрольные задания, опрос	Устный или письменный опрос; вопросы по темам/разделам дисциплины (модуля); перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1								Письменный опрос
	Всего по ЗФО		2	6	2	58	Зачет (4 ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Понятие и виды корпоративных споров. Специальные правила рассмотрения корпоративных споров.

Содержание:

1. Понятие корпоративных отношений и их особенности.
2. Понятие и признаки корпоративных споров в соответствии с АПК РФ. Виды корпоративных споров. Соотношение понятий: «корпоративные споры» и «споры, возникающие из корпоративных отношений».

3. Разграничение компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции по спорам, возникающим из корпоративных отношений.

4. Особенности передачи корпоративных споров на рассмотрение третейского суда.

5. Предварительное уведомление о намерении обратиться в суд по некоторым категориям корпоративных споров (п.2 ст. 65.2 ГК).

6. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле. Особенности применения обеспечительных мер по корпоративным спорам.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие и виды корпоративных споров. Подведомственность дел, возникающих из корпоративных правоотношений

1. Понятие корпоративных отношений и их особенности. Права и обязанности участников корпорации.

2. Судебная и иные формы защиты прав и законных интересов участников корпорации.

3. Понятие и признаки корпоративных споров в соответствии с АПК РФ. Виды корпоративных споров. Соотношение понятий: «корпоративные споры» и «споры, возникающие из корпоративных отношений».

4. Разграничение компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции по корпоративным спорам.

5. Порядок и условия передачи корпоративных споров на рассмотрение третейского суда.

Задания для подготовки:

1. Подготовиться к мини-коллоквиуму на тему: «Проблемы соотношения понятий «корпоративные споры» и «споры, возникающие из корпоративных отношений»

2. Подготовить электронную презентацию на тему: «Условия передачи корпоративных споров на рассмотрение третейского суда».

3. Подготовиться к дискуссии на тему: «Проблемы разграничения компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции по корпоративным спорам».

Практическое занятие 2. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения дел по корпоративным спорам в арбитражных судах.

1. Право на обращение в суд по корпоративным спорам.

2. Подсудность корпоративных споров арбитражным судам.

3. Специальные требования к исковому заявлению, заявлению по корпоративному спору и прилагаемым документам.

4. Предварительное уведомление о намерении обратиться в суд по некоторым категориям корпоративных споров (п.2 ст. 65.2 ГК). Порядок уведомления и процессуальные последствия его несоблюдения.

5. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле. Извещение лиц, участвующих в деле, и юридического лица, в связи с участием или управлением в котором возник спор. Уведомление участников юридического лица и иных лиц о возбуждении производства по делу и иных обстоятельствах.

6. Особенности применения судами общей юрисдикции по аналогии главы 28.1 АПК при рассмотрении дел, возникающих из корпоративных отношений.

Задания для подготовки:

1. Подготовиться к дискуссии на тему: «Проблемы законодательного регулирования предварительного уведомления о намерении обратиться в суд по отдельным категориям корпоративных споров (п.2 ст. 65.2 ГК)».

3. Какие положения гл.28.1 АПК должны применяться по аналогии при рассмотрении корпоративных споров судами общей юрисдикции?

Практическое занятие 3. «Обеспечительные меры арбитражного суда по корпоративным спорам»

1. Понятие и виды обеспечительных мер по корпоративным спорам.
2. Основания применения обеспечительных мер по корпоративным спорам.

3. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска по корпоративным спорам.

4. Встречное обеспечение по корпоративным спорам.

Задания для подготовки:

1. Подготовить электронную презентацию на тему: «Виды обеспечительных мер по корпоративным спорам. Особенности принятия обеспечительных мер по корпоративным спорам арбитражным судом».

Практическое занятие 4. «Дела о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации»

1. Право на обращение в арбитражный суд с иском о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации (на примере акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью).

2. Состав лиц, участвующих в деле. Особенности признания иска и заключения мирового соглашения по делам о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации.

3. Предмет доказывания по делам о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации. Решение суда.

4. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции дел признания недействительными решений общего собрания участников некоммерческой корпорации.

Задания для подготовки:

1. Подготовить электронную презентацию на тему: «Предмет доказывания по делам о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации».

2. Провести анализ судебной практики по делам о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации и выявить: 1) наиболее часто встречающиеся основания признания недействительными решений общих собраний; 2) особенности доказывания таких обстоятельств.

Практическое занятие 5. «Дела по искам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу действиями (бездействием) лиц, входящих или входивших в состав органов юридического лица»

1. Право на обращение в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу действиями (бездействием) лиц, входящих или входивших в состав органов юридического лица.

2. Состав лиц, участвующих в деле, по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу. Процессуальные права и обязанности участников юридического лица.

3. Предмет доказывания по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу.

4. Распределение обязанности доказывания по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу.

5. Решение суда по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу.

Задания для подготовки:

1. Подготовиться к мини-коллоквиуму на тему: «Проблемы процессуального положения корпораций и лиц, обращающихся в защиту их прав по косвенным искам».

2. Провести анализ судебной практики по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу действиями (бездействием) лиц, входящих или входивших в состав органов юридического лица и выявить: 1) наиболее часто встречающиеся основания привлечения лиц, входящих в состав органов управления к ответственности; 2) особенности доказывания таких обстоятельств.

Практическое занятие 6. Дела по искам участников юридического лица о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок.

1. Право на обращение в арбитражный суд с иском о признании недействительной сделки, совершенной юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности такой сделки.

2. Состав лиц, участвующих в деле, по данной категории корпоративных споров.

3. Предмет доказывания по делам о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок.

4. Решение суда по делам о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок.

Задания для подготовки:

1. Подготовиться на основании анализа судебной практики к мини-коллоквиуму на тему: «Проблемы процессуального положения участников корпораций по делам о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок».

2. На основании анализа норм Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" подготовить электронную презентацию на тему: «Предмет доказывания по делам об оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью».

Лабораторный практикум: Рассмотрение корпоративных споров по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц (гл. 28.2 АПК)

Вопросы для подготовки:

1. Особенности возбуждения дел по корпоративным спорам, рассматриваемым по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц.

2. Особенности подготовки дел по корпоративным спорам, рассматриваемым в порядке гл. 28.2 АПК (выявление состава группы лиц).

3. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам, рассматриваемым в порядке гл. 28.2 АПК: срок рассмотрения, замена лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, права и обязанности членов группы.

4. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц.

Задания для подготовки:

1. Подготовиться к мини-коллоквиуму на тему: «Перспективы развития практики применения групповых исков в корпоративных спорах».
2. Провести анализ судебной практики рассмотрения корпоративных споров по правилам гл. 28.2 АПК.

Фабула задачи: Акционер НеПАО «ОВК» (далее – «Общество») Краснов, владеющий 0,5 % размещенных обыкновенных акций общества принял решение об обращении в суд с иском о взыскании убытков с генерального директора НеПАО «ОВК» Петрова.

По мнению акционера Краснова генеральный директор причинил убытки Обществу в размере 5 000 000 рублей. Как стало известно акционеру, между Обществом и ООО «Круг» 25.09.2024 года был заключен договор поставки медных кабелей на условиях предоплаты в размере 100 процентов. Во исполнении указанного договора Общество перечислило на расчетный счет ООО «Круг» 5 000 000 рублей, однако товар по договору поставлен не был. При этом впоследствии директор Петров не предпринимал действий по взысканию с контрагента указанной суммы.

На момент подачи искового заявления к акционеру Краснову решили присоединиться еще 6 акционеров, владеющих в совокупности 0,9 % размещенных обыкновенных акций общества.

Вопросы для обсуждения:

1. Имеет ли акционер Краснов право на обращение в суд с иском в описанной в задаче ситуации?
2. Имеются ли условия для обращения в суд в порядке гл. 28.2 АПК РФ?
3. Укажите особенности рассмотрения корпоративных споров по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц.
4. Определите предмет доказывания по делу.

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен:

во-первых, проанализировать вопросы предпосылок права на обращение в суд по корпоративным спорам и последствия их отсутствия

во-вторых, необходимо изучить особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц и проанализировать специфику рассмотрения корпоративных споров по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц.

Также обучающимся должны быть определены обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному делу. Для этого необходимо обратиться к положениям Гражданского кодекса, норм специальных федеральных законов. При решении задачи обязательно должны быть изучены положения.

Одновременно с этим необходимо рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения гражданского процессуального права, касающиеся права на обращение в суд, принятия предмета доказывания. А также обратить внимание и выявить взаимосвязь гражданского процессуального права и гражданского права.

В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

Автором самостоятельно указываются:

- виды самостоятельной работы;
- формы самостоятельной работы (написание рефератов, написание эссе, подготовка доклада, подготовка курсовой работы, написание конспекта, составление глоссария, разработка проекта (индивидуального, группового), выполнение кейс-задания, составление тематического портфолио работ, информационный поиск, разработка мультимедийной презентации, построение сводной (обобщающей) таблицы) с указанием тем и заданий.
- модель (особенности) самостоятельной работы студентов по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной и очно-заочной форм обучения;
- модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения.

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- решение предложенных задач;
- поиск и изучение нормативных правовых актов с использованием сети интернет и справочных правовых систем;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;

- составление аннотированных каталогов, обзоров периодической литературы, каталогов интернет-ресурсов по отдельным проблемам дисциплины (модуля).
- подготовка сообщений и электронных презентаций по определенной проблеме
- и др.

Аннотация – краткая характеристика источника (книги, статьи, сборника, нормативного правового акта), его содержания и назначения. В ней перечисляются основные вопросы первичного текста, может быть дана характеристика структуры и композиции источника. Аннотированный каталог по проблеме представляет собой набор аннотаций источников.

Требования к аннотированному каталогу:

- а) титульный лист (данные о составителе, название проблемы);
- б) содержание (перечень аннотаций на первоисточники);
- в) аннотации на первоисточники с указанием автора книги (статьи, сборника, органа, принявшего акт), цели ее создания, структуры и аннотированного содержания.

Обзор периодической литературы создается с целью составления библиографического списка. Список включает литературу, цитируемую, упоминаемую в том или ином тексте, а также имеющую непосредственное отношение к исследуемой теме. Имеет значение правильное расположение элементов списка и их правильное (согласно ГОСТ) описание.

Каталог интернет-ресурсов – это тематически подобранный обучающимся перечень интернет-сайтов. В каталоге отражаются: тема (вопрос), полное наименование сайта, его электронный адрес и дата обращения, краткое содержание ресурса, отражающее перечень вопросов, на которые можно получить ответы, обратившись к сайту.

- решение практических ситуаций. Предлагаемые задания носят проблемный характер, направлены на осмысление реальной профессионально-ориентированной ситуации, необходимой для решения данной проблемы. Ответ на поставленные в условии задания вопросы предполагает исчерпывающий анализ сложившейся фактической ситуации, полное и подробное обоснование примененных в решении норм процессуального, а, в необходимых случаях, и материального права. Решение должно быть представлено только в письменном виде;

- поиск, изучение и обобщение судебной практики по отдельным вопросам дисциплины (модуля). Цель обобщений судебной практики – формулирование обучающимся самостоятельного вывода относительно общих практических подходов к решению той или иной проблемы. Для достижения указанной цели обучающемуся необходимо:

- выявить (или выбрать из предложенных в рабочей программе) проблему, для поиска путей практического решения которой необходима подготовка обобщения;

- отобрать и изучить материалы судебной практики по выбранной проблеме, обратившись к периодическим печатным изданиям, интернет-ресурсам (официальным сайтам судов), справочным правовым системам;

- на основе изученных материалов сделать вывод о том, как на практике решается поставленная проблема.

Примерный план обобщения судебной практики:

а) вступление – формулировка проблемы, для поиска практических путей решения которой готовится обобщение;

б) основная часть – анализ конкретных практических материалов с обязательными ссылками на соответствующие судебные акты и источники их опубликования. В этой части обучающийся не должен ограничиваться простым копированием соответствующих актов. Выдержки из них должны быть минимальными по объему (1-2 абзаца), относиться к исследуемой проблеме и сопровождаться краткими выводами относительно позиции суда;

в) заключение – общий вывод, сформулированный обучающимся относительно решения на практике поставленной проблемы.

- подготовка рефератов. *Реферат* представляет собой краткое изложение в письменном виде полученных обучающимся результатов анализа определенной темы, в котором автор раскрывает суть проблемы, приводит различные подходы к ее решению, а также предлагает свой вариант решения.

При подготовке реферата обучающемуся необходимо:

- самостоятельно осуществить анализ рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативных источников, интернет-ресурсов по предложенной для написания реферата теме.

- отобрать наиболее соответствующие теме материалы, характеризующие различные подходы и авторские позиции;

- интегрировать собранные материалы в единый содержательный блок (объемом не более 7 страниц);

- высказать собственное отношение к исследуемой проблеме.

Примерный план реферата:

а) вступление (1 страница), цель которого – обозначить проблему, обосновать ее актуальность, теоретическую и практическую значимость;

б) основная часть (5 страниц). Цель основной части – формирование мнения обучающегося по проблеме, анализ различных точек зрения, законодательства, судебной практики (при необходимости);

в) заключение (1 страница). Цель заключения – обозначить позицию обучающегося, предложить действия по решению проблемы.

- подготовка электронных презентаций. Электронная презентация представляет в сжатом виде результаты исследования, сравнения, анализа. Подготовка и представление презентаций осуществляется формате Power Point.

Требования к содержанию презентации:

а) титульный слайд, который содержит данные, идентифицирующие автора презентации, наименование темы, «выходные» данные (место и год составления);

б) краткое вступление (обозначение проблемы, вопроса);
в) основная часть – отражает в сжатом виде исследование, сравнение, анализ. В зависимости от цели презентации в ней обязательно наличие таблиц, схем, диаграмм, графиков;

г) заключительный слайд – содержит выводы автора презентации.

Презентация не должна быть перегружена слайдами (максимальный объем – 10 слайдов), текстом, вспомогательными и иллюстративными материалами, цветовой гаммой (используются, как правило, 4 цвета);

- подготовка дискуссий. Подготовка дискуссии представляет собой проектирование обучающимся обсуждения в группе проблем теоретического и (или) практического характера. В этих целях необходимо:

- ознакомиться с предложенными темами дискуссий;
- разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием рекомендованной по теме основной и дополнительной литературы, а также интернет-ресурсов и справочных правовых систем);
- разработать и представить преподавателю план-конспект обсуждения с указанием времени, необходимого для обсуждения, перечня вопросов (проблем) и вариантов ответов. План-конспект обсуждения представляется в виде следующей таблицы:

Фамилия, имя, отчество обучающегося _____

Наименование темы дискуссии: _____

№ п\п	Перечень подлежащих обсуждению вопросов (проблем)	Варианты ответов	Время, необходимое для обсуждения
1.			
2.			
3.			

- составление проектов процессуальных документов. Подготовка проектов процессуальных документов преследует цель развития у обучающихся навыков составления и надлежащего оформления с учетом конкретных практических ситуаций различного рода процессуальных документов.

При выполнении подобного рода заданий следует:

- получить у преподавателя описание конкретной ситуации, с учетом которой следует подготовить проект процессуального документа (документов);
- изучив ситуацию, описанную в полученном от преподавателя задании, необходимо ознакомиться с нормативным материалом, необходимой основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами, справочными правовыми системами в части, относящейся к реквизитам и порядку оформления соответствующего процессуального документа;
- при подготовке проектов процессуальных документов целесообразно использовать их образцы, доступные в специальных сборниках или справочных правовых системах. При этом обучающийся должен творчески подойти к выполнению задания: недопустимо простое копирование необходимых данных в имеющиеся образцы. В случае недостаточности исходных данных для

составления документа, недостающие сведения обучающимся указываются самостоятельно;

- подготовленный проект документа представляется для проверки преподавателю на бумажном носителе формата А4. Он должен быть оформлен аккуратно и грамотно.

- подготовка к проведению ролевых игр. *Ролевая игра* – это совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) состоят в следующем.

По разделу I. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров. Общие положения.

1. Подготовка рефератов по следующим темам:

1) Правила территориальной подсудности корпоративных споров: нужен ли гибкий подход.

2) Применение процедуры медиации для примирения сторон при рассмотрении корпоративных споров.

3) Корпоративные споры, осложненные семейным или наследственным элементом.

4) Особенности передачи корпоративных споров на рассмотрение третейского суда

5) Применение цифровых технологий при рассмотрении корпоративных споров.

2. Подготовка электронных презентаций:

1). Разграничение компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции по спорам, возникающим из корпоративных отношений.

2) Виды обеспечительных мер по корпоративным спорам. Особенности принятия обеспечительных мер по корпоративным спорам арбитражным судом.

3) Условия передачи корпоративных споров на рассмотрение третейского суда.

3. Подготовка дискуссии по темам:

1. Предварительное уведомление о намерении обратиться в суд по некоторым категориям корпоративных споров (п.2 ст. 65.2 ГК): особенности законодательного регулирования и процессуальные последствия несоблюдения.

2. Соотношение понятий: «корпоративные споры» и «споры, возникающие из корпоративных отношений».

3. Особенности применения судами общей юрисдикции по аналогии главы 28.1 АПК при рассмотрении дел, возникающих из корпоративных отношений.

4. Составление проектов следующих процессуальных документов:

- 1) Заявления об обеспечении иска по корпоративному спору.
- 2) Апелляционной жалобы на определение суда о возвращении искового заявления.
- 3) Предварительного уведомления о намерении обратиться в суд с требованием об оспаривании крупной сделки.

5. Составление обобщений судебной практики по вопросам:

1. Подсудность дел об оспаривании единоличным исполнительным органом решения о прекращении его полномочий.
2. Виды обеспечительных мер по корпоративным спорам.

6. Подготовка к работе в малых группах по теме:

«Практические проблемы применения судами общей юрисдикции по аналогии главы 28.1 АПК при рассмотрении дел, возникающих из корпоративных отношений».

По разделу II «Особенности рассмотрения судами отдельных категорий споров, возникающих из корпоративных отношений».

1. Подготовка рефератов по следующим темам:

- 1) Проблемы доказывания по делам о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации.
- 2) Процессуальное положение корпораций и лиц, обращающихся в защиту их прав по косвенным искам.
- 3) Распределение обязанности доказывания по косвенным искам.
- 4) Законодательное регулирование косвенных исков в зарубежных странах.
- 5) Право на обращение в суд по корпоративным спорам бенефициаров корпорации.
- 6) Проблемы законодательного регулирования рассмотрения корпоративных споров по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц.

2. Подготовка презентаций по следующим темам:

- 1) «Предмет доказывания по делам о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации».
- 2) «Предмет доказывания по делам о признании крупных сделок недействительными».

3. Составление обобщений судебной практики по вопросам:

- 1) Основания признания недействительными решений общих собраний участников юридического лица.
- 2) Основания взыскания убытков, причиненных юридическому лицу действиями единоличного исполнительного органа.

3) Дела о понуждении юридического лица собрать общее собрание участников.

4) Основания исключения участника общества из общества.

4. Составление проектов следующих процессуальных документов:

1) Искового заявления о взыскании убытков, причиненных юридическому лицу действиями единоличного исполнительного органа.

2) Искового заявления о признании недействительными решений общих собраний участников юридического лица.

3) Ходатайства о назначении финансово-экономической экспертизы по делу о взыскании убытков, причиненных юридическому лицу действиями единоличного исполнительного органа.

4) Ходатайства об отложении судебного разбирательства.

5) Решений арбитражного суда по отдельным категориям корпоративных споров.

5. Подготовка дискуссии по темам:

1. Проблемы процессуального положения корпораций и лиц, обращающихся в защиту их прав по косвенным искам.

2. Перспективы развития практики применения групповых исков в корпоративных спорах.

6. Подготовка к работе в малых группах по теме:

«Проблемы доказывания по делам об исключении участника хозяйственного товарищества или общества из хозяйственного товарищества или общества».

Особенности (модель) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения заключаются в следующем:

- самостоятельное планирование времени изучения тем в течение семестра;
- изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы с составлением аннотированных каталогов, обзоров периодической литературы, каталогов интернет-ресурсов по отдельным проблемам дисциплины (модуля);
- изучение нормативных правовых актов и судебной практики, составление обобщений судебной практики по вопросам, указанным в модели самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины (модуля);
- подготовка рефератов по темам, рекомендованным в модели самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины (модуля);
- составление проектов процессуальных документов, рекомендованных в модели самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины (модуля);

- подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом и рекомендованными заданиями с составлением конспектов.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве оценочных материалов для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и контроля сформированности компетенций у обучающихся преподавателем используются задания/вопросы/темы для:

- тестовые задания
- быстрого письменного / устного опроса;
- вопросы для понятийного диктанта;
- «кейс-стади» (ситуационные задачи);
- подготовки эссе;
- обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты);
- самостоятельной работы обучающихся;
- зачета по темам дисциплины (модуля).

Контрольные вопросы для подготовки к зачету:

1. Понятие корпоративных отношений и их особенности.
2. Понятие, признаки и особенности корпоративных юридических лиц.
3. Понятие и признаки корпоративных споров в соответствии с АПК РФ.
4. Виды корпоративных споров.
5. Соотношение понятий: «корпоративные споры» и «споры, возникающие из корпоративных отношений».
6. Разграничение компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции по спорам, возникающим из корпоративных отношений.
7. Порядок передачи корпоративных споров на рассмотрение третейского суда.
8. Корпоративные споры, которые не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда.
9. Подсудность корпоративных споров арбитражным судам.
10. Право на обращение в суд по корпоративным спорам.
11. Специальные требования к исковому заявлению, заявлению по корпоративному спору и прилагаемым документам.
12. Предварительное уведомление о намерении обратиться в суд по некоторым категориям корпоративных споров (п.2 ст. 65.2 ГК). Порядок уведомления и процессуальные последствия его несоблюдения.
13. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле. Извещение лиц, участвующих в деле, и юридического лица, в связи с участием или управлением в котором возник спор. Уведомление участников юридического лица и иных лиц о возбуждении производства по делу и иных обстоятельствах.

14. Особенности обжалования определений по корпоративным спорам.
15. Понятие и виды обеспечительных мер по корпоративным спорам.
16. Основания применения обеспечительных мер по корпоративным спорам.
17. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска по корпоративным спорам.
18. Встречное обеспечение по корпоративным спорам.
19. Право на обращение в арбитражный суд с иском о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации (на примере акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью).
20. Сроки обращения в суд с иском о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации (на примере акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью).
21. Состав лиц, участвующих в деле по делам о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации.
22. Особенности признания иска и заключения мирового соглашения по делам о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации (на примере акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью).
23. Предмет доказывания по делам о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации.
24. Решение суда по делам о признании недействительными решений общего собрания участников корпорации.
25. Право на обращение в арбитражный суд с иском о признании недействительной сделки, совершенной юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности такой сделки.
26. Состав лиц, участвующих в деле, по делам о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок.
27. Предмет доказывания по делам о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок.
28. Решение суда по делам о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок.
29. Право на обращение в арбитражный суд с иском о понуждении юридического лица собрать общее собрание участников.
30. Состав лиц, участвующих в деле. Срок рассмотрения дел о понуждении юридического лица собрать общее собрание участников.
31. Предмет доказывания по делам о понуждении юридического лица собрать общее собрание участников.
32. Решение суда по делам о понуждении юридического лица собрать общее собрание участников. Сроки обжалования решения суда.

33. Право на обращение в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу действиями (бездействием) лиц, входящих или входивших в состав органов юридического лица.

34. Состав лиц, участвующих в деле, по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу. Процессуальные права и обязанности участников юридического лица.

35. Предмет доказывания по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу.

36. Распределение обязанности доказывания по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу.

37. Решение суда по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу.

38. Право на обращение в арбитражный суд с иском по делам об исключении участника хозяйственного товарищества или общества из хозяйственного товарищества или общества (на примере обществ с ограниченной ответственностью). Предмет доказывания по делам об исключении участника общества из общества.

39. Особенности возбуждения дел по корпоративным спорам, рассматриваемым в порядке гл.28.2 АПК.

40. Особенности подготовки дел по корпоративным спорам, рассматриваемым по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц (выявление состава группы лиц и т.д.).

41. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам, рассматриваемым в порядке группового производства: срок рассмотрения, замена лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, права и обязанности членов группы.

42. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом внесенных поправок) // Российская газета. 1993. 25 декабря.

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г., с изм. и доп.). Ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Российская газета. 2000. 5 апреля.

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

6."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп.) "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.

7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.), "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410,

8. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (с изм. и доп.), "Российская газета", N 233, 28.11.2001,

9. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" (с изм. и доп.) от 18.12.2006 N 230-ФЗ. "Российская газета", N 289, 22.12.2006,

10. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп.) "Российская газета", N 248, 29.12.1995.

11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) "Российская газета", N 30, 17.02.1998.

12. Федеральный закон от 04.08.2023 N 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" // "СЗ РФ", 07.08.2023, N 32 (Часть I), ст. 6202.

13. Федеральный закон от 14.07.2022 N 320-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", отдельные законодательные акты Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования имущественных отношений" // "СЗ РФ", 18.07.2022, N 29 (часть III), ст. 5287.

Судебная практика:

1. Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023). // СПС «КонсультантПлюс».

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции". СПС «КонсультантПлюс».

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 N 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты". СПС «КонсультантПлюс».

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. N 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общее собрание акционеров» "Вестник ВАС РФ", N 9, 2003.

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 года N 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами

споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ / «Вестник ВАС РФ», № 3, март, 2011

7. Постановление Пленума ВАС от 18.07.2014 №50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»/ <http://www.arbitr.ru>.

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2015 г. N 21 "О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации" /<http://www.arbitr.ru>.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации/ <http://www.arbitr.ru>.

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"/ [СПС «КонсультантПлюс»](#).

11. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)/ ["/ СПС «КонсультантПлюс»](#).

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.06.2024 N 12 "О подготовке дела к судебному разбирательству в арбитражном суде"/ СПС «КонсультантПлюс».

13. "Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023) ./ СПС «КонсультантПлюс».

14. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам, связанным с применением ст. 53.1 ГК РФ (утв. Президиумом ВС РФ 30.07.2025)/ [СПС «КонсультантПлюс»](#).

Основная учебная и научная литература:

1. Корпоративное право: учебник/ отв. ред. А.Н. Беседин. Москва, издательство Проспект, 2024, 520 с. ISBN 978-5-392- 41311-9. – Режим доступа : <https://prospekt.org/index.php?page=book&id=48114>.

2. Арбитражный процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2022. – 768 с. – ISBN 978-5-8354-1870-1. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/2194295> (дата обращения: 10.04.2026). – Режим доступа: по подписке.

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. **Часть 2:** учебник для вузов / С.Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С.Ф. Афанасьева, И.Ю. Захарьящевой. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 323 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06103-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/498937> (дата обращения: 10.04.2026).

Дополнительная специальная литература:

1. *Андреев П.В.* Проблемы судебной практики по трудовым и корпоративным спорам руководителей организаций: монография. Москва: Проспект, 2020. 88 с. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
2. *Андреев В.К., Лантев В.А.* Корпоративное право современной России: монография. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2023. 432 с. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
3. *Ватаманюк В.О.* Заключение мирового соглашения в рамках производства по косвенному иску // Актуальные проблемы российского права. 2021. N 10. С. 38 - 55.
4. *Долинская В.В.* Общее собрание акционеров: монография / В. В. Долинская ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-91768-713-1. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/541859>.
5. *Домшенко В.Г.* Защита ответчика против группового иска: монография. Москва: Статут, 2024. 236 с. . – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета
6. *Ионова Д.Ю.* Косвенные иски как способ защиты интересов участников коммерческих корпораций // Российский судья. – 2018. - №7. – С. 17-22. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
7. *Ионова Д.Ю.* К вопросу о необходимости оптимизации порядка рассмотрения корпоративных споров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. N 8. С. 55 - 60.- Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
8. *Ионова Д.Ю.* К вопросу о некоторых аспектах действия принципа диспозитивности при рассмотрении арбитражными судами корпоративных споров»// Законы России: опыт, анализ, практика. 2024. N 2. С. 66 – 72. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
9. *Ионова Д.Ю.* К вопросу о праве на предъявление иска по некоторым категориям корпоративных споров»// Законы России: опыт, анализ, практика. 2024. N 9. С. 40 - 45.- Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
10. *Казиханова С.С.* Проблема верного определения процессуального положения корпорации и ее участников, их процессуальных прав и обязанностей по косвенным искам// Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 9. С. 42-58. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
11. *Кузнецов А.А.* Косвенные иски в корпоративном праве России: материально-правовой аспект // Закон. 2020. N 11. С. 76 - 86. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

12. Кузнецов А.А. Оспаривание решений общих собраний участников (акционеров) // Корпоративное право в ожидании перемен: сборник статей к 20-летию Закона об ООО / Отв. ред. А.А. Кузнецов. Москва: Статут, 2020. С. 199 - 271. Режим доступа: СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
13. Лантев В.А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем: монография. М.: Проспект, 2019.- 384 с. - ISBN9785392294763. <http://prospekt.org/index.php?page=book&id=41576>
14. Корпоративное право : учебник / А.В. Габов [и др.]; отв. ред. И.С. Ширина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М. : Статут, 2019. - 735 с. - ISBN 978-5-8354-1472-7. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
15. Мусеев С.В. Отдельные особенности активного процессуального соучастия при оспаривании совершенных корпорацией сделок // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. - № 9. - С. 45-52. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
16. Мусеев С.В. Представительство по косвенным искам: отдельные проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2022. N 9. С. 56 - 60. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
17. Чупрунов И.С. Влияние одобрения акционеров на ответственность директора перед корпорацией. Развернутый комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.09.2019 N 305-ЭС19-8975 //Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020 N 7 С.112-167. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.
18. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). / под ред. В.В. Яркова. - 4-е издание, перераб. и доп. – М.: «Статут», 2020. // СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета.
19. Справочник по доказыванию в арбитражном процессе / под ред. И. В. Решетниковой. – 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 480 с. – ISBN 978-5-00156-225-2. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1895986> (дата обращения: 10.04.2025). – Режим доступа: по подписке.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.;
----	-----------	-----------	---	--

				- № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)

3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
----	-------------	-----------	---	---

2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;

				- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Прспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Прспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам:	

		№ 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,

- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.